

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 무단점유 중인 행정재산의 용도폐지 협의를 통한
국고수입 증대 및 국유재산 관리 효율성 제고
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부 군산지사 심홍선 차장대우(4급)는 2018. 8. 1.부터 익산시 및 군산시 지역 내 국유재산의 매각, 대부 및 변상금 부과 등 국유재산 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 직원은 코로나19로 인한 경영악화로 대부료 연체 등의 위험이 높은 고액 대부 재산 및 대규모 재산을 중점 관리 재산으로 분류하여 주기적으로 실태조사를 실시하고 피대부자를 방문 상담하는 등 국유 재산 정상 관리를 위해 노력하였다.

그 중 (주)■■■■■■이 대부받아 골프장(◆◆◆◆ C.C)으로 사용하고 있는 ‘전라북도 ●●시 ○○동 XXX 등 8필지’ 국유재산을 수 차례 방문 및 실태조사한 결과, [표 15]와 같이 위 국유재산 이외에 국토교통부 소관 국유재산 ‘전라북도 ●●시 ▽▽면 ㉠㉠리 847-2 등

2필지’ (이하 ‘본건 국유재산’ 이라 한다)가 사용허가 없이 같은 골프장 부지로 무단점유되고 있는 것을 확인하였다.

[표 15] (주)□□□□□□(◆◆◆◆◆ C.C) 본건 국유재산 무단점유 현황

순번	소 재 지	지목	면적	사용현황
1	전북 ○○시 ○○○면 ○○○리 XXX-X	도로	2,962	체 육용지(골프장)
2	전북 ○○시 ○○○면 ○○○리 XXX-X	도로	1,325	
합 계		-	4,287	
현황사진		항공사진		
				

위 직원은 본건 국유재산이 공사 수탁재산이 아니기는 하나, 당초 ‘도로’의 공공용 사용 목적이 폐지되어 골프장으로 사용되고 있는 재산이므로 용도폐지하여 공사가 인수한 후 무단점유를 해소하는 등 정상적으로 관리할 필요가 있다고 판단하였다.

이에 따라 당시 본건 국유재산의 관리기관인 ○○시(△△과)¹⁾에 해당 사실을 알리고, 행정목적으로 사용되고 있지 않은 본건 국유재산의 용도폐지를 적극적으로 주장하였으나, ○○시는 점유자의 신청 또는 기획재정부의 직권용도폐지 결정 없이 임의로 용도폐지 할 수는 없고 민원 발생이 우려된다는 이유로 용도폐지에 소극적인 입장이었다.

1) 「국유재산법」 제28조 제4항 및 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제41조 제2항 제1호에 따라 국토교통부 소관 국유재산의 관리 사무를 지방자치단체의 장에게 위임

그러나 위 직원은 포기하지 않고 용도폐지의 당위성을 ○○시 관계자에게 지속적으로 설득하였고 수차례 용도폐지 방안 및 절차를 협의한 결과, 「국유재산법」 제22조 제1항²⁾을 근거로 공사(전북지역본부장)가 직접 용도폐지를 요청하고 익산시가 그 요청에 따라 용도폐지를 결정하는 방안을 도출하여 [표 16]과 같이 용도폐지 신청을 실시하였다.

[표 16] 용도폐지 협의 내용 및 신청서

협의내용 (○○시)	용도폐지신청서
▶사용허가 여부 - 무단점유 ▶용도폐지 가능여부 - 신청 또는 총괄청의 직권용도폐지 결정외의 익산시의 임의적인 용도폐지 불가 ▶국유재산법 제22조(총괄청의 용도폐지 요구 등)제1항을 근거로 용도폐지 가능여부 - 공사에서 신청하면 가능 할 것으로 판단 ▶용도폐지 신청서 제출 요청 - 제출	“기재 생략”

그 결과, ○○시는 본건 국유재산의 지목을 변경(도로→체육용지)하고 용도폐지 결정하여 2020. 7. 1. 공사로 인계하였으며, 위 직원은 재산 인수 즉시 점유자 (주)□□□□□□에게 변상금을 부과하고 대부계약을 체결하여 금 80,847천 원³⁾의 국유재산 관리수입을 창출하는 등 국고수입 증대 및 국유재산의 관리효율성 향상에 크게 기여하였다.

한편, 위 직원은 본건 국유재산이 용도폐지되어 공사로 인계될 것이라는 사실과 향후 변상금 및 대부료를 납부하고 정상적으로 사용

2) 「국유재산법」 제22조 제1항은 총괄청은 중앙관서의 장에게 국유재산의 용도를 폐지하거나 변경할 것을 요구할 수 있으며, 그 국유재산을 관리전환하게 하거나 총괄청에 인계하게 할 수 있다고 규정하고 있음

3) 변상금 금 68,114,960원 및 연간대부료 금 12,732,390원(부가세 포함)

하여야 한다는 내용을 사전에 점유자에게 안내하고 이해시켜 변상금 등에 대한 거부감을 완화하기 위해서도 노력하여 2020. 11. 24. 변상금 및 대부료 전액을 납부 받았다.

다. 실적 또는 성과

위 직원은 지방자치단체와의 협업을 통해 무단점유 중인 행정재산을 용도폐지하도록 하고 재산 인수 후 대부계약을 체결하여 적법하게 사용하도록 하는 등 국유재산의 관리효율성 및 국고수입을 증대하는데 크게 기여하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 무단점유 중인 행정재산의 적극적인 용도 폐지 협의를 통해 국유재산의 관리효율성 제고 및 국고수입 증대에 기여한 군산지사 심홍선 차장대우를 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)